

Règlement d'exécution

*du 10 décembre 2018
(Etat le 6 mars 2023)*

*du Règlement du 28 juin 2006 des études
de droit (RED)*

*sur l'obtention du Bachelor of Law dans
le cadre des études à temps partiel (RE-
TP)*

Le Conseil de la Faculté de droit

Vu les art. 88 al. 1 let. a des Statuts du
4 novembre 2016 de l'Université,

Vu l'art. 8 ch. 1 des Statuts du 20 juin 2001
de la Faculté de droit,

Vu l'art. 10a RED ;

Décide:

A. GENERALITES

Art. premier

¹ Les personnes qui remplissent les
conditions d'admission générales et les
conditions d'admission conformément à
l'art. 2 peuvent obtenir le titre de Bachelor
of Law dans le cadre d'une formation à
temps partiel.

² Les études à temps partiel comportent
généralement les mêmes exigences que les
études à temps plein.

³ Dans la mesure où le présent règlement ne
contient pas de dispositions spécifiques, les
dispositions relatives au Bachelor of Law
acquis dans le cadre d'études à temps plein
sont applicables par analogie.

Ausführungsreglement

*vom 10. Dezember 2018
(Stand am 6. März 2023)*

*zum Reglement vom 28. Juni 2006 über
das Rechtsstudium (RRS)*

*über den Erwerb des Bachelor of Law im
Rahmen eines Teilzeitstudiums (AR-TP)*

Der Fakultätsrat der Rechtswissen- schaftlichen Fakultät

gestützt auf Art. 88 Abs. 1 Bst. a der Statuten
vom 4. November 2016 der Universität
Freiburg,

gestützt auf Art. 8 Ziff. 1 der Statuten vom
20. Juni 2001 der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät,

gestützt auf Art. 10a RRS;

beschliesst:

A. ALLGEMEINES

Art. 1

¹ Personen, welche die allgemeinen
Zulassungsvoraussetzungen sowie die
Zulassungsvoraussetzungen gemäss Art. 2
erfüllen, können den Titel eines Bachelor of
Law im Rahmen eines Teilzeitstudiums
erwerben.

² Das Teilzeitstudium stellt grundsätzlich die
gleichen Anforderungen wie das
Vollzeitstudium.

³ Soweit dieses Ausführungsreglement keine
besonderen Bestimmungen enthält, sind die
Bestimmungen über den im Vollzeitstudium
erworbenen Bachelor of Law sinngemäss
anwendbar.

B. ADMISSION

Art. 2

¹ Seules sont admises aux études à temps partiel, les personnes:

- a) ayant déjà obtenu, au début de leurs études, un diplôme de Bachelor dans une autre branche;
- b) ayant, au début de leurs études, au moins trois ans d'expérience professionnelle (à taux d'emploi de 100%); ou
- c) ayant une raison personnelle pour laquelle des études à temps plein ne sont pas raisonnablement exigibles.

² Le délégué ou la déléguée aux études à temps partiel décide de l'admission aux études à temps partiel, à moins que la Faculté n'ait attribué cette compétence au service d'admission et d'inscription de l'Université. S'il y a lieu, le délégué ou la déléguée aux études consulte la commission d'équivalence en vue de la décision d'admission.

³ La demande, accompagnée de tous les documents nécessaires, doit être adressée au service d'admission et d'inscription de l'Université dans le délai d'inscription fixé par le Rectorat. Dans les cas où le service d'admission ne prend pas lui-même la décision d'admission, la demande est directement transmise au Décanat.

Art. 3

¹ En principe, le passage d'études à temps partiel à des études à temps plein et vice versa est exclu.

² Les exceptions justifiées demeurent réservées. La décision relève de la compétence du délégué ou de la déléguée aux études à temps partiel.

B. ZULASSUNG

Art. 2

¹ Zum Teilzeitstudium sind nur Personen zugelassen:

- a) die bei Studienbeginn einen Bachelor-Abschluss in einem anderen Fach erlangt haben;
- b) die bei Studienbeginn über Berufserfahrung von mindestens drei Jahren (bei einem Anstellungsgrad von 100%) verfügen; oder
- c) für die ein Studium im Vollzeitmodus aus persönlichen Gründen nicht zumutbar ist.

² Über die Zulassung zum Teilzeitstudium entscheidet der oder die Delegierte für das Teilzeitstudium, soweit die Fakultät diese Zuständigkeit nicht an die Dienststelle für Zulassung und Einschreibung übertragen hat. Der oder die Delegierte nimmt Rücksprache mit der Äquivalenzkommission, wo dies für den Zulassungsentscheid erforderlich ist.

³ Das Gesuch ist mit allen erforderlichen Dokumenten innert der vom Rektorat festgelegten Anmeldefrist bei der Dienststelle für Zulassung und Einschreibung einzureichen. In den Fällen, in denen die Dienststelle den Zulassungsentscheid nicht selber fällt, übermittelt sie das Gesuch umgehend dem Dekanat.

Art. 3

¹ Ein Wechsel vom Teilzeit- ins Vollzeitstudium und umgekehrt ist grundsätzlich ausgeschlossen.

² Vorbehalten bleiben begründete Ausnahmen. Für den Entscheid zuständig ist der oder die Delegierte für das Teilzeitstudium.

C. CONDITIONS

I. Aperçu

Art. 4

Afin d'obtenir un Bachelor of Law, l'étudiant ou l'étudiante doit, s'il ou elle fait ses études à temps partiel :

- a) avoir réussi les examens IUR TP I, IUR TP II, IUR TP III et IUR TP IV (art. 5 ss) ;
- b) avoir rédigé un travail propédeutique jugé suffisant (art. 7 RED) ;
- c) avoir rédigé deux autres travaux de proséminaire jugés suffisants (art. 8 RED).

II. Branches et examens

Art. 5

¹ Le premier examen (IUR TP I) comprend les épreuves suivantes :

- a) Introduction au droit / Mise en œuvre du droit ;
- b) Droit public I ;
- c) Droit public II ;
- d) Droit public III ;
- e) Droit européen/Droit international public.

² L'examen IUR TP I peut être passé au plus tôt à la fin du deuxième semestre mais au plus tard avant le début du sixième semestre (y compris une éventuelle session de rattrapage). L'étudiant ou l'étudiante qui n'a pas réussi l'examen à cette échéance ne peut poursuivre ses études à la Faculté.

Art. 6

¹ Le deuxième examen (IUR TP II) comprend les épreuves suivantes :

- a) Droit pénal I ;
- b) Droit pénal II ;
- c) Histoire du droit ;
- d) Philosophie du droit.

² L'examen IUR TP II peut être passé au plus tôt à la fin du quatrième semestre mais au plus tard avant le début du dixième semestre (y compris une éventuelle session de rattrapage). L'étudiant ou l'étudiante qui

C. VORAUSSETZUNGEN

I. Übersicht

Art. 4

Wer einen Bachelor of Law im Teilzeitstudium erwerben will, muss:

- a) die Examen IUR TP I, IUR TP II, IUR TP III und IUR TP IV bestanden haben (Art. 5 ff.);
- b) eine als genügend beurteilte propädeutische Arbeit verfasst haben (Art. 7 RRS);
- c) zwei weitere als genügend beurteilte Proseminararbeiten verfasst haben (Art. 8 RRS).

II. Fächer und Examen

Art. 5

¹ Das erste Examen (IUR TP I) umfasst folgende Prüfungen:

- a) Einführung in das Recht / Rechtsdurchsetzung;
- b) Öffentliches Recht I;
- c) Öffentliches Recht II;
- d) Öffentliches Recht III;
- e) Europarecht / Völkerrecht.

² Das Examen IUR TP I kann frühestens am Ende des zweiten Semesters und spätestens vor Beginn des sechsten Semesters (bzw. in einer allfällig darauffolgenden Nachhol-session) abgelegt werden. Wer das Examen nicht bis zu diesem Zeitpunkt bestanden hat, kann an der Fakultät nicht weiterstudieren.²

Art. 6

¹ Das zweite Examen (IUR TP II) umfasst folgende Prüfungen:

- a) Strafrecht I;
- b) Strafrecht II;
- c) Rechtsgeschichte;
- d) Rechtsphilosophie.

² Das Examen IUR TP II kann frühestens am Ende des vierten Semesters und spätestens vor Beginn des zehnten Semesters (bzw. in einer allfällig darauffolgenden Nachhol-session) abgelegt werden. Wer das

n'a pas réussi l'examen à cette échéance ne peut poursuivre ses études à la Faculté.¹

Art. 7

¹ Le troisième examen (IUR TP III) comprend les épreuves suivantes :

- a) Droit romain ;
- b) Droit civil I ;
- c) Droit civil II ;
- d) Droit civil III ;
- e) Droit des obligations I ;
- f) Droit des obligations II.

² L'examen IUR TP III peut être passé au plus tôt à la fin du sixième semestre mais au plus tard avant le début du treizième semestre (y compris une éventuelle session de rattrapage). L'étudiant ou l'étudiante qui n'a pas réussi l'examen à cette échéance ne peut poursuivre ses études à la Faculté.

Art. 8

¹ Le quatrième examen (IUR TP IV) comprend les épreuves suivantes :

- a) Droit commercial et économique ;
- b) Droit fiscal ;
- c) Droit social.

² L'examen IUR TP IV peut être passé au plus tôt à la fin du huitième semestre mais au plus tard avant le début du quinzième semestre (y compris une éventuelle session de rattrapage). L'étudiant ou l'étudiante qui n'a pas réussi l'examen à cette échéance ne peut poursuivre ses études à la Faculté.

³ L'inscription à l'examen IUR TP IV n'est possible que lorsque les travaux de pro-seminaire ont été acceptés.

Art. 9

¹ Les dispositions réglant l'organisation, le déroulement et l'évaluation des blocs d'examens des études à temps plein s'appliquent par analogie aux blocs d'examens de IUR TP I à IUR TP IV.

² Les examens IUR TP I et IUR TP III sont réussis lorsque :

Examen nicht bis zu diesem Zeitpunkt bestanden hat, kann an der Fakultät nicht weiterstudieren.¹

Art. 7

¹ Das dritte Examen (IUR TP III) umfasst folgende Prüfungen:

- a) Römisches Recht;
- b) Zivilrecht I;
- c) Zivilrecht II;
- d) Zivilrecht III;
- e) Obligationenrecht I;
- f) Obligationenrecht II.

² Das Examen IUR TP III kann frühestens am Ende des sechsten Semesters und spätestens vor Beginn des dreizehnten Semesters (bzw. in einer allfällig darauffolgenden Nachholsession) abgelegt werden. Wer das Examen nicht bis zu diesem Zeitpunkt bestanden hat, kann an der Fakultät nicht weiterstudieren.

Art. 8

¹ Das vierte Examen (IUR TP IV) umfasst folgende Prüfungen:

- a) Handels- und Wirtschaftsrecht;
- b) Steuerrecht;
- c) Sozialrecht.

² Das Examen IUR TP IV kann frühestens am Ende des achten Semesters und spätestens vor Beginn des fünfzehnten Semesters (bzw. in einer allfällig darauffolgenden Nachholsession) abgelegt werden. Wer das Examen nicht bis zu diesem Zeitpunkt bestanden hat, kann an der Fakultät nicht weiterstudieren.

³ Die Einschreibung zum Examen IUR TP IV ist nur möglich, wenn die Proseminararbeiten angenommen worden sind.

Art. 9

¹ Für Organisation, Durchführung und Bewertung der Examensblöcke IUR TP I bis IUR TP IV gelten die Vorschriften betreffend das Vollzeitstudium sinngemäss.

² Die Examen IUR TP I und IUR TP III sind bestanden, wenn:

- a) le candidat ou la candidate a obtenu au moins une moyenne de 4,0 ; et
- b) la somme des notes insuffisantes n'est pas de plus d'un point (point manquant) inférieure au total qu'il faudrait pour obtenir une moyenne de 4,0 dans les branches dont le résultat est insuffisant.

³ Les examens IUR TP II et IUR TP IV sont réussis lorsque :

- a) le candidat ou la candidate a obtenu au moins une moyenne de 4,0 ; et
- b) la somme des notes insuffisantes n'est pas de plus d'un demi-point (point manquant) inférieure au total qu'il faudrait pour obtenir une moyenne de 4,0 dans les branches dont le résultat est insuffisant.

⁴ Les présidents ou présidentes des jurys peuvent prendre une décision par voie de circulaire.

⁵ En principe, les étudiant-e-s à temps partiel peuvent s'inscrire à chacune des trois sessions pour l'examen des cours du programme de Bachelor. Les examens auxquels ils ou elles échouent lors de la session ordinaire en fin de semestre de printemps ne peuvent être répétés lors de la session de rattrapage.

D. DISPOSITIONS FINALES

Art. 10

Le présent règlement entre en vigueur après approbation par le Rectorat de l'Université de Fribourg.

Adopté par le Conseil de Faculté le 10 décembre 2018.

Approuvé par le Rectorat le 17 décembre 2018.

- a) der Kandidat oder die Kandidatin mindestens einen Durchschnitt von 4,0 erreicht; und
- b) die Summe der ungenügenden Noten nicht mehr als einen Punkt (Mangelpunkt) tiefer liegt als die Summe, die mit den Noten in den entsprechenden Fächern den Durchschnitt von 4,0 ergeben würde.

³ Die Examen IUR TP II und IUR TP IV sind bestanden, wenn:

- a) der Kandidat oder die Kandidatin mindestens einen Durchschnitt von 4,0 erreicht; und
- b) die Summe der ungenügenden Noten nicht mehr als einen halben Punkt (Mangelpunkt) tiefer liegt als die Summe, die mit den Noten in den entsprechenden Fächern den Durchschnitt von 4,0 ergeben würde.

⁴ Die Jurypräsidentinnen und Jurypräsidenten können eine Entscheidung auf dem Zirkularweg herbeiführen.

⁵ Studierende im Teilzeitstudium können sich für die Prüfung von Kursen aus dem Bachelorprogramm grundsätzlich für jede der drei Sessionen einschreiben. Prüfungen, die sie an der ordentlichen Session am Ende des Frühlingsemesters nicht bestanden haben, können sie an der Nachholsession nicht wiederholen.

D. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 10

Dieses Reglement tritt nach Genehmigung durch das Rektorat der Universität Freiburg in Kraft.

Angenommen vom Fakultätsrat am 10. Dezember 2018.

Genehmigt durch das Rektorat am 17. Dezember 2018.

Annexe

au Règlement d'application du 10 décembre 2018 sur l'obtention du Bachelor of Law dans le cadre d'une activité à temps partiel Règlement d'application

concernant l'octroi des crédits ECTS

Le Conseil de la Faculté de droit

Vu l'art. 5 al. 2 de l'annexe 1 du Règlement d'exécution du 2 novembre 2006 du Règlement du 28 juin 2006 des études de droit (RE-RED);

Décide:

Art. 1

Le total de 180 crédits ECTS exigés pour l'obtention du Bachelor of Law est réparti de la manière suivante:

a) Crédits ECTS attribués pour IUR TP I :	
Introduction au droit	6
Mise en œuvre du droit	6
Droit public I	12
Droit public II	12
Droit public III	12
Droit européen/Droit international public	9
Total	57

b) Crédits ECTS attribués pour IUR TP II :	
Droit pénal I	12
Droit pénal II	9
Histoire du droit	9
Philosophie du droit	6
Total	36

c) Crédits ECTS attribués pour IUR TP III :	
Droit romain	9
Droit civil I	6
Droit civil II	9

Anhang

zum Ausführungsreglement vom 10. Dezember 2018 über den Erwerb des Bachelor of Law im Rahmen eines Teilzeitstudiums Ausführungsreglement

betreffend den Erwerb von ECTS-Kreditpunkten

Der Fakultätsrat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät

gestützt auf Art. 5 Abs. 2 des Anhangs 1 des Ausführungsreglements vom 2. November 2006 zum Reglement vom 28. Juni 2006 über das Rechtsstudium (AR-RRS);

beschliesst:

Art. 1

Die für den Erwerb des Bachelor of Law im Teilzeitstudium erforderlichen, insgesamt 180 ECTS-Kreditpunkte berechnen sich wie folgt:

a) ECTS-Kreditpunkte für IUR TP I:	
Einführung in das Recht	6
Rechtsdurchsetzung	6
Öffentliches Recht I	12
Öffentliches Recht II	12
Öffentliches Recht III	12
Europarecht / Völkerrecht	9
Total	57

b) ECTS-Kreditpunkte für IUR TP II:	
Strafrecht I	12
Strafrecht II	9
Rechtsgeschichte	9
Rechtsphilosophie	6
Total	36

c) ECTS-Kreditpunkte für IUR TP III:	
Römisches Recht	9
Zivilrecht I	6
Zivilrecht II	9

Droit civil III	9	Zivilrecht III	9
Droit des obligations I	9	Obligationenrecht I	9
Droit des obligations II	<u>12</u>	Obligationenrecht II	<u>12</u>
Total	54	Total	54

d) Crédits ECTS attribués pour IUR TP IV :

Droit commercial et économique	9
Droit fiscal	6
Droit social	<u>9</u>
Total	24

d) ECTS-Kreditpunkte für IUR TP IV:

Handels- und Wirtschaftsrecht	9
Steuerrecht	6
Sozialrecht	<u>9</u>
Total	24

e) Crédits ECTS attribués aux travaux écrits :

Travail propédeutique	3
Travail proséminaire 1	3
Travail proséminaire 2	<u>3</u>
Total	9

e) ECTS-Kreditpunkte für die schriftlichen Arbeiten:

Propädeutische Arbeit	3
Proseminararbeit 1	3
Proseminararbeit 2	<u>3</u>
Total	9

Modifications du règlement

Article / Artikel	Décision du Conseil de faculté/ Beschluss Fakultätsrat	Type de modification / Änderungsart	Approbation Rectorat/ Genehmigung Rektorat	Entrée en vigueur/Inkrafttreten
Art. 5 al. 1 let. a	06.03.2023	Modifié/Geändert	17.04.2023	01.08.2023
Art. 6 al. 1 let. b	06.03.2023	Modifié/Geändert	17.04.2023	01.08.2023
Annexe : Art. 1 let. a	06.03.2023	Modifié/Geändert	17.04.2023	01.08.2023
Annexe : Art. 1 let. b	06.03.2023	Modifié/Geändert	17.04.2023	01.08.2023